

1508573-50.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... voltou a delinquir, praticando crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenado pelo juízo da 11ª Vara Criminal Central (cf. sítio eletrônico do TJSP). Oportuno esclarecer que não se trata de reconhecer condenação posterior como "maus antecedentes", mas sim como circunstância a indicar traço negativo da personalidade do acusado, denotando sua inclinação à violação da lei, o que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1508573-50.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508573-50.2020.8.26.0228 - c. 2020/000998

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

KAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Vistos.

KAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 17 de abril de 2020, por volta das 18h30, na Avenida Vila Ema n. 1700, São Lucas, nesta capital, subtraiu para si, um aparelho celular Motorola, modelo Moto One, avaliado em R\$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais) pertencente a Sonilia Policarpo Silva Nascimento.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas; o réu não compareceu à audiência e foi declarado revel.

Na fase do artigo 402, do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, dentre outras teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto

de exibição, apreensão e entrega (fls. 06), bem como pela prova oral colhida. Em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio; em Juízo, tornou-se revel. A vítima Sonilia afirmou que estava caminhando falando ao celular, quando um indivíduo passou correndo e puxou o aparelho. Um motociclista foi atrás dele e o deteve. O agente foi detido a uma distância razoável do local. Durante a fuga, o furtador jogou o celular longe, acabando por danificá-lo um pouco. A pessoa detida foi a mesma que lhe arrebatou o aparelho. Foi bem rápido. Não perdeu o furtador de vista e o reconheceu pela blusa de frio que usava.

A testemunha Domingos Canicieri Neto, policial militar, afirmou que recebeu, via COPOM, informação de que populares haviam detido um rapaz pela prática de furto. Dirigiram-se até o local e se depararam com a vítima e um motociclista segurando o furtador. Não interrogaram o acusado no local. A vítima e a testemunha tinham certeza de que aquele indivíduo havia furtado o celular. Não se recorda da apreensão do celular. Pelo que se recorda, a detenção se deu próximo ao local do arrebatamento do aparelho.

Encerrada a instrução, conclui-se que o conjunto probatório é robusto, apto, portanto, a responsabilizar o acusado pela prática criminosa descrita na inicial acusatória.

Em solo policial, a vítima fez seguro relato sobre os fatos, ratificando-o sob o crivo do contraditório.

Em Juízo, o policial militar responsável pela condução da ocorrência assegurou que a vítima e o motociclista que detiveram o réu garantiram que fora ele o autor da subtração.

Os depoimentos colhidos em Juízo são merecedores de total credibilidade. Vítima e testemunha não conheciam o acusado, de modo que nenhuma razão teriam para incriminá-lo falsamente.

Nada mais é necessário para a condenação.

Passo a fixar a pena.

O acusado era, à época dos fatos, primário e não possuía antecedente criminal. Todavia, não se pode fechar os olhos para o fato de que, após o cometimento deste delito, voltou a delinquir, praticando crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenado pelo juízo da 11ª Vara Criminal Central (cf. sítio eletrônico do TJSP). Oportuno esclarecer que não se trata de reconhecer condenação posterior como “maus antecedentes”, mas sim como circunstância a indicar traço negativo da personalidade do acusado, denotando sua inclinação à violação da lei, o que certamente não pode ser desconsiderado pelo julgador no momento de fixação da sanção penal.

Assim, considerando desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (doze) dias-multa.

O acusado era, a época dos fatos, menor de 21 anos, motivo pelo qual torno a pena ao patamar mínimo, a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há que se falar em tentativa.

O acusado logrou se apoderar do celular da vítima e saiu correndo, afastando-se do local. Casualmente, foi perseguido e abordado por um motociclista. Pouco importa que a vítima não o tenha perdido de visto.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 934), de relatoria do ministro Nefi Cordeiro, tratou da consumação do crime de furto firmando a seguinte tese:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. O Plenário do STF (RE 102.490-SP, DJ 16/8/1991), superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.346.113-SP, Quinta Turma, DJe 30/4/2014; HC 220.084-MT, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; e AgRg no AREsp 493.567-SP, Sexta Turma, DJe 10/9/2014. Precedentes

citados do STF: HC 114.329-RS, Primeira Turma, DJe 18/10/2013; e HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe 10/5/2012." REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015.

O réu obteve a posse da res furtiva e somente a arremessou ao chão após perceber que seria alcançado pelo motociclista, razão pela qual o delito foi consumado. Ausentes outras causas modificadoras da sanção penal, torno definitiva a pena acima aplicada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno KAIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Por considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, tendo em vista sua recente condenação, ainda que posterior, por delito dos mais graves (tráfico de drogas), equiparado a hediondo, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de lhe conceder "sursis".

Pelo mesmo motivo, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.

Defiro ao réu o benefício da Justiça gratuita.

P.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA